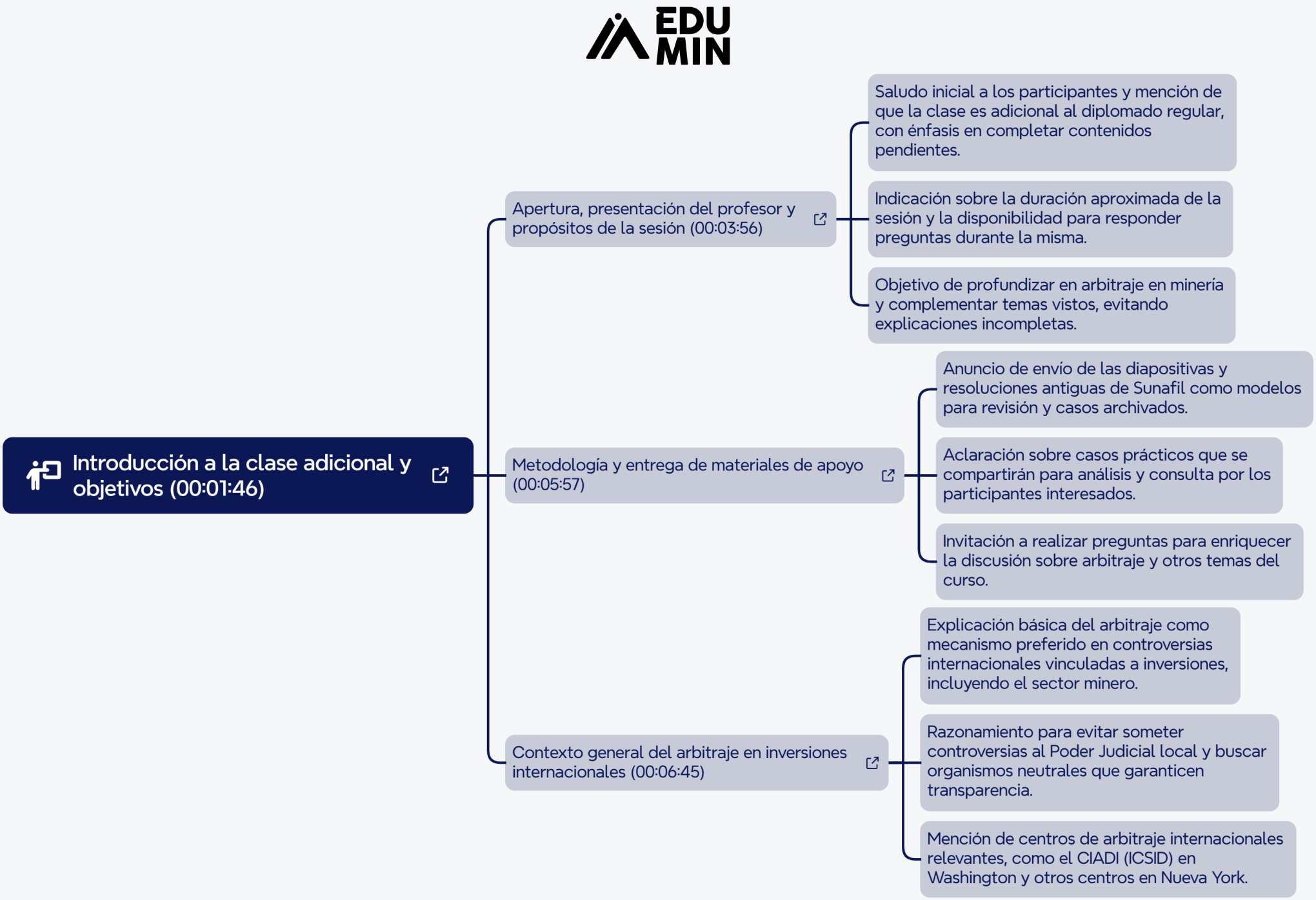
EDU MIN


CLASE ADICIONAL: ARBITRAJE EN MINERÍA
Introducción a la clase adicional y objetivos (00:01:46)
Arbitraje internacional y su aplicación al sector minero peruano (00:07:34)
Marco normativo peruano sobre arbitraje y procedimientos aplicables (00:16:45)
Contratos y figuras contractuales en derecho minero peruano (00:29:07)
Detalles sobre el examen del diplomado y cierre de la sesión (01:02:13)
Tipos de minería ilegal y supuestos detectables mediante el registro (01:01:34)
Uso y consulta del mapa geocmin para seguimiento de concesiones (01:00:01)
Sociedades, registros y herramientas prácticas para consultas mineras (00:54:00)


Introducción a la clase adicional y objetivos (00:01:46)
Apertura, presentación del profesor y propósitos de la sesión (00:03:56)
Saludo inicial a los participantes y mención de que la clase es adicional al diplomado regular, con énfasis en completar contenidos pendientes.
Indicación sobre la duración aproximada de la sesión y la disponibilidad para responder preguntas durante la misma.
Objetivo de profundizar en arbitraje en minería y complementar temas vistos, evitando explicaciones incompletas.
Metodología y entrega de materiales de apoyo (00:05:57)
Anuncio de envío de las diapositivas y resoluciones antiguas de Sunafil como modelos para revisión y casos archivados.
Aclaración sobre casos prácticos que se compartirán para análisis y consulta por los participantes interesados.
Invitación a realizar preguntas para enriquecer la discusión sobre arbitraje y otros temas del curso.
Contexto general del arbitraje en inversiones internacionales (00:06:45)
Explicación básica del arbitraje como mecanismo preferido en controversias internacionales vinculadas a inversiones, incluyendo el sector minero.
Razonamiento para evitar someter controversias al Poder Judicial local y buscar organismos neutrales que garanticen transparencia.
Mención de centros de arbitraje internacionales relevantes, como el CIADI (ICSID) en Washington y otros centros en Nueva York.

Arbitraje internacional y su aplicación al sector minero peruano (00:07:34)

- Justificación del arbitraje en conflictos entre empresas e Estado peruano (00:09:53)
  - Descripción del proceso previo al arbitraje donde se agotan otras vías y se busca resolución directa entre las partes antes de acudir a un tribunal arbitral internacional.
  - Indicaciones de que el arbitraje internacional busca fundamentalmente una compensación económica por incumplimientos o daños a inversiones.
  - Ejemplo práctico del caso Lupaca (UPACagol) donde la empresa solicitó intervención estatal previa y luego acudió a arbitraje internacional.
- Alegatos comunes en arbitrajes de inversión contra el Estado peruano (00:11:56)
  - Identificación de los alegatos más frecuentes: trato desigual por parte del Estado frente a otras inversiones y falta de deber de protección a la inversión.
  - Relación de estos alegatos con la existencia de tratados de libre comercio que protegen inversiones extranjeras y regulan mecanismos de solución de controversias.
  - Aclaración de que las concesiones mineras, siendo títulos y derechos reales no contractuales, pueden generar controversia internacional a través de instrumentos internacionales.
- Estadísticas y consecuencias para la imagen del país (00:14:23)
  - Datos sobre la relevancia del Perú en arbitrajes ante el CIADI/ICSID hasta finales de 2024, situándolo entre los países sudamericanos con mayor número de casos.
  - Consecuencias económicas para el Estado cuando pierde: pago de indemnizaciones cuantiosas en divisas.
  - Impacto reputacional internacional que afecta la percepción de riesgo para futuros inversionistas y fluidez de inversiones en el país.

Marco normativo peruano sobre arbitraje y procedimientos aplicables (00:16:45)

- Decreto Legislativo 1071 y su alcance en arbitrajes nacionales e internacionales (00:17:16)
  - Presentación del decreto legislativo que regula el arbitraje en Perú y su respeto a disposiciones de tratados internacionales y leyes especiales.
  - Observación de que la norma contempla la posibilidad de que el Estado pueda ser parte en arbitrajes internacionales en contratos con nacionales o extranjeros.
  - Referencia al artículo 1 que reconoce la preeminencia de tratados internacionales sobre la ley interna en materia arbitral.
- Definición y criterios de carácter internacional del arbitraje según la ley peruana (00:19:24)
  - Explicación de los supuestos que configuran un arbitraje internacional: domicilios en estados diferentes, lugar del convenio arbitral situado fuera del estado de las partes, o lugar de cumplimiento de obligaciones situado fuera del territorio nacional.
  - Mención del artículo 4 que permite que el arbitraje del Estado peruano se desarrolle dentro o fuera del país en controversias derivadas de contratos.
  - Notas sobre la aplicación del artículo 5 y demás disposiciones que regulan aspectos específicos de arbitrajes internacionales.
- Procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en Perú (00:25:09)
  - Indicación de que la ley peruana contempla el reconocimiento del laudo arbitral extranjero y su ejecución mediante trámite no contencioso y sin intervención del Ministerio Público.
  - Plazos procesales señalados por la norma: traslado de 20 días para la parte afectada y señalamiento de vista dentro de los 20 días siguientes, con procedimiento ágil orientado a la ejecución del título.
  - Precisiones sobre la autoridad judicial competente para la ejecución del laudo reconocido, pudiendo ser juez comercial o administrativo según el artículo correspondiente.

EDU MIN

Contratos y figuras contractuales en derecho minero peruano (00:29:07)

- Naturaleza de la concesión minera y su relación con el arbitraje internacional (00:29:07)
  - Recordatorio de que la concesión minera es un título y un derecho real y no un contrato, factor que genera dudas sobre cómo se accede al arbitraje internacional.
  - Explicación de cómo la existencia de tratados de libre comercio y la alegación de violaciones a estándares internacionales permiten que empresas demanden al Estado aun sin un contrato tradicional.
  - Ejemplos prácticos de alegaciones que derivan en arbitrajes, como la negativa estatal a proteger la inversión o trato desventajoso comparativo.
- Contrato de opción en minería: concepto y limitaciones temporales (00:36:57)
  - Definición del contrato de opción como acuerdo preparatorio o promesa de contratar destinado a condicionar la celebración de un contrato definitivo en el futuro.
  - Regulación específica en la Ley General de Minería: máximo legal de duración del contrato de opción de cinco años desde su suscripción, aunque las partes pueden pactar plazos menores.
  - Elementos esenciales que debe contener el contrato de opción: identificación de la concesión, ubicación, hectáreas, título de la concesión y precio pactado para el contrato futuro.
- Contrato de riesgo compartido (Joint Venture) y su regulación práctica (00:40:55)
  - Concepto de joint venture como acuerdo asociativo para compartir aportes, riesgos y beneficios en actividades mineras, sin constituir una fusión ni crear una nueva persona jurídica.
  - Naturaleza no nominada formalmente en el derecho peruano, pero reconocida en la Ley General de Minería como contrato de riesgo compartido en el artículo que permite estas modalidades.
  - Características: aportes en bienes, servicios o conocimientos; participación en resultados según lo convenido; posibilidad de que una de las partes sea titular de la actividad minera mínima.
- Hipoteca minera: definición, limitaciones y desuso práctico (00:48:51)
  - Descripción de la hipoteca minera como garantía real que grava la concesión minera para respaldar obligaciones presentes, futuras o eventuales frente a entidades financieras.
  - Restricciones legales: imposibilidad de hipotecar bienes futuros o solicitudes de concesión en trámite, atendiendo al artículo 1106 del Código Civil que prohíbe hipotecas sobre bienes futuros.
  - Razones del práctico abandono de la figura: baja disposición de los bancos para gestionar concesiones como activos recuperables, falta de mercado para la transferencia efectiva de concesiones hipotecadas y complejidad legal por la naturaleza de derecho real no propietario.

Sociedades, registros y herramientas prácticas para consultas mineras (00:54:00)

- Requisitos societarios y registrales para sociedades mineras (00:54:00)
  - Necesidad de constituir sociedades con inscripción en registros públicos para operar legalmente en el sector minero.
  - Mención de que las sociedades mineras deben cumplir formalidades registrales pero que el tratamiento difiere según tipo de minería, sin mayor complejidad contractual en el nivel tratado.
  - Notas sobre diferencias con minería pequeña y artesanal, que requieren regulación y tratamiento distinto.
- Geocmin: herramienta del Ministerio de Energía y Minas para consultar concesiones (00:54:51)
  - Presentación del Geocmin como mapa interactivo desarrollado por INGEMMET y el Ministerio de Energía y Minas para consulta pública de concesiones mineras.
  - Funcionalidades principales: visualización de concesiones por ubicación, estado (titulado, en trámite), información del titular, hectáreas, pagos de derechos y vigencia del título.
  - Ejemplos en clase mostrando búsquedas en la provincia de Camaná, con detalles de concesiones tituladas, fechas de otorgamiento, titulares y estado de pago de derechos de vigencia.
- Uso práctico del Geocmin y observaciones sobre datos (00:56:35)
  - Explicación de cómo acceder a la hoja resumen expedida por INGEMMET con datos de titulación, tipo de mineral, vigencia y pagos anuales del derecho de concesión.
  - Observación de la actualización continua de la plataforma y la utilidad para identificar áreas libres de concesión o concesiones con deuda por falta de pago del derecho de vigencia.
  - Recomendación de emplear Geocmin como herramienta complementaria para abogados e ingenieros al analizar situaciones reales de títulos mineros y planeamiento de inversiones.



Uso y consulta del mapa geocmin para seguimiento de concesiones (01:00:01)

- Explicación de cómo consultar el mapa geocmin y qué información proporciona (01:00:01)
  - El mapa geocmin permite identificar visualmente las concesiones en el territorio y ver cuáles áreas están o no concesionadas en tiempo real.
  - A través de la plataforma se puede observar la situación actualizada de cada concesión, incluyendo su existencia y cobertura territorial.
  - La consulta es pública y no está restringida únicamente a ingenieros u operadores especializados, por lo que cualquier interesado puede acceder y revisarlo.
- Indicadores de vigencia y riesgo de pérdida de concesiones en el sistema (01:00:15)
  - El sistema muestra si las concesiones están al día o presentan incumplimiento en pagos, lo cual indica riesgo de perder la concesión por morosidad.
  - Si una concesión no ha realizado pagos durante dos años consecutivos, el registro permite identificar que probablemente perderá la concesión.
  - Con esta información se puede anticipar qué áreas podrían desocuparse y quedar disponibles a futuro para nuevas solicitudes.
- Distinción entre concesiones registradas y actividad minera observable (01:00:51)
  - La comparación entre la cartografía de concesiones y la observación de actividades en campo permite identificar posibles focos de minería fuera de concesiones registradas.
  - Si se observa actividad minera en un área que no figura como concesionada en geocmin, ello sugiere la presencia de minería ilegal.
  - La detección requiere revisar la correspondencia entre lo que indica el mapa y la actividad real, considerando limitaciones de la plataforma frente a actividad no registrada.
- Acceso público y posibilidades de uso por no especialistas (01:01:03)
  - No es necesario efectuar pagos previos al INECMEC ni realizar trámites especiales para acceder al mapa; la herramienta está disponible para uso general.
  - Cualquier persona puede dedicar tiempo a chequear zonas específicas, identificar dónde hay o no concesiones y analizar la situación administrativa de cada una.
  - Esta accesibilidad facilita que interesados sin formación técnica puedan informarse sobre disponibilidad territorial y problemas administrativos asociados.

Tipos de minería ilegal y supuestos detectables mediante el registro (01:01:34)

- Minería ilegal por actividad en áreas no concesionadas según geocmin (01:01:34)
  - Si se observa actividad minera en parcelas que no aparecen en el sistema como concesionadas, se concluye que dicha actividad corresponde a minería ilegal.
  - Esta forma de ilegalidad se detecta mediante la superposición de cartografía oficial y observación de campo o imágenes que muestren labores mineras.
  - Identificar estos casos es útil para formular denuncias o intervenciones reguladoras con base en la evidencia cartográfica y visual.
- Minería ilegal dentro de concesiones por falta de permisos de explotación (01:01:48)
  - Puede existir minería ilegal aun cuando el área esté concesionada si el titular no ha gestionado los permisos necesarios para extracción y actividades mineras.
  - Iniciar excavaciones o uso de maquinaria sin los permisos ambientales, de explotación o de otra índole configura delito por minería ilegal a pesar de tener título de concesión.
  - La plataforma no necesariamente muestra permisos sectoriales adicionales, por lo que la comprobación de permisos requiere revisar registros administrativos complementarios.
- Implicaciones legales y administrativas de la minería sin permisos (01:02:01)
  - Realizar labores extractivas sin la tramitación correspondiente constituye una conducta que puede ser sancionada penal y administrativamente como minería ilegal.
  - Detectar estos incumplimientos implica identificar no sólo la presencia de actividad, sino la ausencia de autorizaciones ambientales, de seguridad u otras exigidas por norma.
  - Los usuarios pueden usar la información del registro para orientar denuncias o consultas a las autoridades competentes sobre posibles irregularidades.
- Limitaciones de la detección y necesidad de verificación complementaria (01:02:07)
  - Aunque la cartografía y los registros administrativos son herramientas clave, no siempre permiten determinar todas las formas de minería ilegal sin verificación de campo.
  - Casos complejos requieren cotejo con otros registros, permisos y evidencia física para confirmar si la actividad constituye infracción o está debidamente autorizada.
  - El uso responsable de la información implica entender que el sistema es una fuente inicial de verificación, no la única prueba concluyente.

Detalles sobre el examen del diplomado y cierre de la sesión (01:02:13)

- Formato y tipo de preguntas del examen final del diplomado (01:02:13)
  - El examen es completamente de respuestas múltiples, con cuatro alternativas por pregunta que deberán marcarse en cada ítem.
  - Algunas preguntas serán teóricas y básicas, verificando conocimientos vistos en clase para quienes han asistido con regularidad.
  - Otras preguntas incluirán uno o dos casos prácticos donde se plantea una situación y se debe elegir la mejor opción a aplicar según la normativa o criterio enseñado.
- Agradecimientos, asistencia y canal de consultas posteriores al cierre del diplomado (01:02:39)
  - El profesor agradece la asistencia de los participantes y reconoce que la presencia no era obligatoria para todos, valorando la participación de asistentes como Macarena.
  - Se recuerda a los estudiantes que pueden enviar dudas al diplomado y que la administración o el equipo docente les enviará respuestas a las consultas enviadas.
  - El canal institucional recibirá las preguntas y permitirá que el profesor o la secretaría remitan respuestas o documentación de interés a los alumnos.
- Envío de resoluciones, materiales y documentación complementaria (01:03:32)
  - El profesor se compromete a enviar a la secretaría las resoluciones de multas de Sunafil para que la administración las remita a los participantes interesados.
  - Estas resoluciones pueden ser útiles para que los asistentes lean, impriman y conozcan en detalle las causales de sanciones, así como estrategias para afrontarlas.
  - La documentación complementaria servirá de apoyo práctico en caso de que en el futuro los estudiantes enfrenten situaciones relacionadas con sanciones laborales o inspecciones.
- Cierre administrativo de la sesión y recordatorios finales del diplomado (01:04:03)
  - Se indica que la sesión será compartida por el grupo y que, por tratarse de una clase adicional, no habrá formulario de asistencia ese día.
  - Se reitera que para cualquier duda sobre los diplomados o temas generales pueden comunicarse con los números que aparecen en pantalla para recibir información.
  - Finalmente, se agradece nuevamente a los participantes, se les desea buenas noches y se concluye formalmente la sesión del diplomado.